حوكمة المنشآت العائلية:

ملخص ومراجعة استعداداً للاختبار

فهرس المحتويات

الملخص	**2**
نتائج دراسة واقع حوكمة المنشآت العائلية	2
التعريف بالحوكمة ومبادئها الأساسية	3
السياسات والأنظمة في حوكمة المنشآت العائلية	8
اللجان وأدوارها	11
الدوافع المحركة للصراع مع تعاقب الأجيال	14
إحصاءات المقرر	18
أسئلة الاختيار من متعدد	**19**
مفتاح إجابات الاختيار من متعدد	24
أسئلة الصح والخطأ	**25**
مفتاح إجابات الصح والخطأ	27
الأسئلة المقالية	**29**
نتائج دراسة واقع حوكمة المنشآت العائلية	29
التعريف بالحوكمة ومبادئها الأساسية: سؤال مقارنة	30
التعريف بالحوكمة ومبادئها الأساسية: حالة تطبيقية	31
السياسات والأنظمة في حوكمة المنشآت العائلية	32
اللجان وأدوارها	33
الدوافع المحركة للصراع مع تعاقب الأجيال: سؤال تحليلي	34
الدوافع المحركة للصراع مع تعاقب الأجيال: حالة تطبيقية	35

الملخص

لم تُعرض تفاصيل بعض جلسات المقرر كتابةً، ومنها «رحلة استدامة الشركات العائلية» و«حوكمة الشركات التابعة».

نتائج دراسة واقع حوكمة المنشآت العائلية

المطلوب: الاطلاع على بيانات ميدانية عن مستوى تطبيق الحوكمة في المنشآت العائلية السعودية، وعلى الفجوة التي تكشفها بين الوعي بالحوكمة وتطبيقها فعلاً.

المحتوى:

- لم تُعرض أرقام هذه الدراسة كتابةً، فلا توجد نسب لهذا القسم.
- محاور الجلسة المعلنة (د. مشعل فرج) ثلاثة:
  - استعراض نتائج الدراسة.
  - ماذا يخبرنا الوضع الراهن.
  - أهمية حوكمة المنشآت العائلية.
- **الفكرة التي يُختبر فيها الدارس:** الفجوة بين الوعي بالحوكمة وتطبيقها.

أهمية الحوكمة: تتجلى في دوافع التحول المؤسسي الثلاثة.

الدافع	المضمون
حماية العائلة	تفادي الخلافات المستقبلية بتنظيم ما قد يسبب الخلاف: توظيف الأبناء، وقرارات الاستثمار، وتوزيع الأرباح، وسبل التخارج. والغاية حفظ أواصر الرحم
حماية أصحاب المصلحة	جودة القرارات واستدامة المنشأة، وحماية حقوق الموظفين والموردين والدائنين والمستثمرين والزبائن، بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني
التوسع في الأعمال	بناء الشراكات مع المستثمرين والمقرضين، واستقطاب الكفاءات النوعية

- **عبارة المركز:** «بات التحول المؤسسي للمنشآت العائلية ضرورة عملية، ومسؤولية عائلية ووطنية».
- **مضاعفات غياب الحوكمة:** الأعمال الصغيرة أو التي تُدار بشكل غير رسمي قد تواجه مشاكل في التوسع دون حوكمة رسمية، فيؤدي ذلك إلى النزاعات وعدم الكفاءة.

مؤشرات مرتبطة من إحصاءات البرنامج: لا تُنسب إلى دراسة الحوكمة، وتُشرح في مقرراتها:

- 87% من المنشآت العائلية مؤسسات فردية.
- 89% فهمهم محدود لممكنات نظام الشركات.
- 65% ليس لديها ميثاق عائلي.
- 43% لم تطبق خطة خلافة بعد.
- 75% ليس لديها مكتب عائلة.

التمييز:

- الوعي بالحوكمة شيء وتطبيقها شيء آخر.
- وجود الهياكل شكلاً لا يعني حوكمة فاعلة. فالمقرر ينص على أن تغييرات الحوكمة تكون «فعالة إذا اقترنت بتوثيق والتزام»: اتفاقية مساهمين، ودستور عائلة، ومجالس فاعلة، ومؤشرات قياس.

التعريف بالحوكمة ومبادئها الأساسية

المطلوب: فهم الحوكمة نظاماً لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات والرقابة، يقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والاستقلالية.

التعريف والهدف

- **التعريف الوارد في محاور البرنامج:** نظام لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات والرقابة.
- **التعريف التفصيلي:** «إنشاء نظام من القواعد والسياسات والإجراءات التي تحدد كيفية إدارة وتوجيه الشركة العائلية». ويشمل ثلاثة أمور:
  - تحديد أدوار أفراد العائلة ومسؤولياتهم.
  - آليات اتخاذ القرار.
  - آليات حل النزاعات.
- **الهدف:**
  - تعزيز الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات.
  - ضمان استمرارية الأعمال.
  - التوازن بين مصالح العائلة ومتطلبات الأعمال.
  - الحفاظ على الانسجام العائلي.
  - دعم النمو المستدام عبر الأجيال.
  - تقليل مخاطر الصراعات الداخلية وسوء الإدارة.

المبادئ: ثلاث قوائم مختلفة

قد يأتي السؤال من أي قائمة منها، فاحفظ كل قائمة مع الجهة التي تُنسب إليها.

القائمة	المبادئ	العدد
محاور البرنامج	الشفافية، المساءلة، العدالة، الاستقلالية	4
لائحة حوكمة الشركات	حقوق المساهمين، الإفصاح والشفافية، مسؤوليات مجلس الإدارة	3
مبادئ أطر اتخاذ القرار	الشفافية، الشمولية، التوافق	3

تطبيق مبادئ اللائحة على الشركة العائلية:

- **حقوق المساهمين:** معاملة عادلة لجميع المساهمين، ومنهم الأقليات. وعائلياً يعني ذلك وضع آليات تحمي أفراد العائلة غير المشاركين في الإدارة، وتضمن حصولهم على المعلومات والأرباح بعدالة.
- **الإفصاح والشفافية:** الإفصاح عن المعلومات المهمة للمساهمين والأطراف ذات العلاقة. ويخلق ذلك تحدي الموازنة مع خصوصية المعلومات العائلية.
- **مسؤوليات مجلس الإدارة:** مجلس فعّال ومسؤول أمام المساهمين. والمطلوب الموازنة بين تمثيل العائلة والخبرات المستقلة من خارجها.

مبادئ أطر اتخاذ القرار:

- **الشفافية:** عملية مفتوحة وظاهرة لأصحاب المصلحة، تبني الثقة والمسؤولية.
- **الشمولية:** إشراك أفراد العائلة الرئيسيين وأصحاب المصلحة.

- **التوافق:** مواءمة القرارات مع أهداف الأعمال وقيم العائلة.

ولتطوير هذه الأطر ثلاث استراتيجيات:

- الاجتماعات المنظمة بأجندة واضحة.
- أشجار القرار.
- بناء التوافق عبر الورش أو الوساطة أو المناقشات الميسّرة.

لائحة حوكمة الشركات: نطاقها وتحدياتها الثلاثة

- **جهة الإصدار:** هيئة السوق المالية.
- **النطاق:** إلزامية على الشركات المدرجة، واختيارية لغيرها.
- **الغاية:** الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق المساهمين والأطراف ذات العلاقة.
- **في الشركة العائلية المدرجة:** قد تتعارض متطلبات الحوكمة مع الحفاظ على السيطرة العائلية، لكن التطبيق الصحيح يعزز قيمة الشركة وأداءها على المدى الطويل.

التحدي	مضمونه
الاستقلالية	صعوبة إيجاد أعضاء مستقلين حقيقيين بسبب تداخل العلاقات الشخصية والتجارية
تضارب المصالح	الشركة العائلية أكثر عرضة له. تطبيق قواعده بصرامة قد يعيق العمل، وتركها يضر بالمساهمين الآخرين
الشفافية	متطلبات الإفصاح قد تتعارض مع خصوصية العلاقات العائلية والخطط المستقبلية للعائلة

الحلول الثلاثة (الممارسات الفضلى):

1. مواثيق عائلية شاملة.
2. لجان متخصصة، كالمراجعة والمكافآت، تضم أعضاء من داخل العائلة وخارجها.
3. سياسات واضحة لتضارب المصالح وتوزيع الأرباح وانتقال الملكية.

حالة تطبيقية:

- **المعطيات:** شركة عائلية مدرجة، تملك العائلة 60% من أسهمها، و6 من أعضاء مجلسها التسعة من العائلة.
- **التحليل:** اللائحة تتطلب أن يكون ثلث الأعضاء على الأقل مستقلين، أي 3 أعضاء، والشركة غير ملتزمة بذلك.
- **التوصية:**
  - إعادة هيكلة المجلس ليضم 3 مستقلين، مع الإبقاء على 6 من العائلة.
  - اختيار المستقلين من ذوي الخبرة في القطاع نفسه.
  - إنشاء لجان متخصصة يرأسها أعضاء مستقلون.

إضافة توضيحية: نص اللائحة يشترط ألا يقل المستقلون عن عضوين أو ثلث الأعضاء، أيهما أكثر. وترد في المقرر صيغة «الثلث» فقط، والمعتمد للاختبار صيغة «الثلث».

مكونات الحوكمة الفعالة (تسعة)

#	المكوّن	ماذا تحدد الحوكمة
1	العضوية	من هو جزء من المجموعة
2	الالتزامات والحقوق والمزايا	من عليه التزامات، ومن له حقوق، ومن يتلقى المنافع الاجتماعية والمالية
3	معاملة الأطراف المعنية وحل النزاعات	كيف يُعامل أصحاب المصلحة، وآليات حل النزاع بين القادة وصنّاع القرار
4	اتخاذ القرارات	من يناقش ماذا، ومن يقرر، وقواعد اتخاذ القرار
5	اختيار القيادة	عملية اختيار القادة
6	قنوات الاتصال	آليات اتصال مفتوحة ومنتظمة
7	مراجعة الحوكمة	مراجعات منتظمة مع تطور الأعمال والعائلة
8	التدريب والتطوير	تدريب مستمر لأفراد العائلة وأصحاب المصلحة على أدوارهم
9	إدارة التغيير	كيف تُعدَّل الاتفاقيات وهياكل الحوكمة نفسها

التحول المؤسسي: حوكمة العائلة وحوكمة المنشأة

التعريف: التحول المؤسسي هو الانتقال بالشركة من الممارسات الفردية إلى الممارسات الاحترافية، بما يناسب تزايد حجم المنشأة وتعقيد أعمالها، ويعزز فرصة استمرارها.

مكوناته ثلاثة:

1. حوكمة العائلة.
2. حوكمة المنشأة.
3. حوكمة العلاقة بينهما.

حوكمة العائلة («لا توجد آلية موحدة»)	حوكمة المنشأة (تتأثر بالتشريعات والحجم ومستوى النضج)
الميثاق العائلي: وثيقة تنظم ما قد يكون سبباً للنزاع	**الشكل القانوني:** البعد عن المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص ما أمكن، لفصل الذمة المالية وتيسير تعاقب الأجيال
جمعية العائلة: تضم كل أفراد العائلة من الملاك الحاليين والمستقبليين	**السياسات والإجراءات:** تنظم سير الأعمال واتخاذ القرارات
مجلس العائلة: يشرف على لجان العائلة، ويعزز التنسيق مع مجلس الإدارة	**الجمعية العمومية:** تضم كل المساهمين، وأبرز صلاحياتها تعيين مجلس الإدارة وعزله
لجان العائلة: تعليم الجيل التالي وتدريبه، حل النزاعات، الأعمال الخيرية، شؤون العائلة وعقاراتها	**مجلس الإدارة:** يضع الخطط والاستراتيجيات، ويشرف على الإدارة التنفيذية ويراقب أداءها
	لجان مجلس الإدارة: الترشيحات والمكافآت، المراجعة، الاستثمار

الخطوات العملية للتحول المؤسسي (أربع، بالترتيب المعتمد):

1. **دراسة الوضع الراهن:** تحديد الفجوات بمقارنة ممارسات المنشأة بالممارسات المثلى وبممارسات المنشآت الأكثر نضجاً، بما يناسب حجم المنشأة.
2. **التواصل مع الخبراء:** تعيين استشاري.
3. **التواصل الفعّال وبناء التوافق.**
4. **مراقبة الالتزام والمراجعة المستمرة.**

تنبيه: ترد صيغتان لموضع «بناء التوافق»: خطوةً ثالثة في ترتيب الخطوات، وسابقاً للاستعانة بالخبراء في وصف الخطوة الثانية («بعد تحديد الفجوات وبناء التوافق»). والمعتمد للاختبار الترتيب المذكور أعلاه.

إطار الحوكمة في الشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة العائلية:

	الشركة المساهمة العامة	الشركة المساهمة العائلية
1	النظام الأساس	النظام الأساس، ويتضمن ميثاق العائلة ومنه مجلس العائلة
2	الجمعية العمومية (الملاك)	الجمعية العمومية
3	مجلس الإدارة (من الملاك والمستقلين)	مجلس الإدارة
4	الإدارة التنفيذية	الإدارة التنفيذية

وجه الفرق: وجود ميثاق ومجلس للعائلة.

خيارات الحوكمة المشاركة (وفق نموذج LGA)، ويحدث التحول إليها تدريجياً بمرور الوقت:

- **حوكمة الشركة (ثلاثة):** جمعية المساهمين، مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي.
- **حوكمة العائلة (ثمانية):**
  1. جمعية العائلة.
  2. مجلس العائلة.
  3. مكتب العائلة.
  4. لجنة التوظيف العائلية.
  5. برنامج الاسترداد.
  6. مؤسسة الأسرة الخيرية.
  7. برنامج رأس المال الاستثماري.
  8. جامعة الأسرة أو أكاديميتها.

مراحل الانتقال في رحلة الحوكمة (وفق نموذج LGA)

العناصر الواردة: حلم، التزام، استكشاف، إمكانية، اختيار، ضغط، حدث مفاجئ، خلافات ومنازعات، تنفيذ.

تنبيه: لم يُعرض ترتيب هذه العناصر، فلا تعتمد على تسلسلها.
إضافة توضيحية: في نموذج LGA الأصلي تكون المراحل: حلم ← استكشاف ← اختيار ← التزام ← تنفيذ، ويحرّكها الضغط أو حدث مفاجئ أو الخلافات.

حالة عائلة ياسين: أثر إدخال الحوكمة الرسمية

الوقائع: شركة تصنيع أسسها ياسين مع أخيه وابن عمه. كان ياسين، بصفته الرئيس التنفيذي، يتخذ القرارات الكبرى منفرداً وباندفاع، فشعر الشريكان بالتهميش.

المحور	ما ورد في المقرر
إيجابيات «النهج الرائد»	سرعة اقتناص الفرص، جرأة في دخول أسواق ومنتجات جديدة، إلهام الفريق ودفع النمو
سلبياته	تركّز القرار في شخص واحد، ضعف الاستماع والمشاورة، قرارات انفعالية قصيرة الأجل، إرهاق الإدارة وتوتر الشركاء
أثره على العلاقات	تآكل الثقة، وتحوّل الخلاف من رأي مهني إلى نزاع عائلي
ما تغيّره الحوكمة الرسمية	**فصل الأدوار:** مجلس ملاك يحدد الرؤية والملكية، ومجلس إدارة يراقب ويقر الاستراتيجية، وإدارة تنفيذية تنفذ. **وأيضاً:** مصفوفة صلاحيات وتصويت، وتقارير دورية ولجان وإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة، وخطة تعاقب وسياسة أرباح وآليات تخارج.
تحديات القرار التعاوني	بطء نسبي في البداية، مقاومة المهيمنين، كلفة بناء المجالس والأنظمة
فوائده	جودة قرارات أعلى، نزاع أقل، حماية الأقلية، تهيئة للتوسع وجذب الكفاءات والمستثمرين
العوامل الثقافية المؤثرة (أربعة)	احترام الكبير والأبوية، المجاملة وتجنب المواجهة، السمعة والولاء العائلي، تباين جيل الرواد والأبناء
توظيف قيم العائلة لدعم الحوكمة (خمسة)	صياغة الحوكمة بلغة القيم، أبطال داخليون للتغيير، التدرج (مجلس ملاك وتقارير ثم إدخال مستقلين)، قصص نجاح داخلية، توعية بأدوار «المالك» و«المدير القريب»

ما يميّز مفاهيم هذا القسم عن المفاهيم القريبة منها

المفهوم	يختلف عن	وجه الفرق
الحوكمة	الإدارة	الحوكمة توجيه ورقابة وتوزيع صلاحيات، والإدارة تنفيذ يومي. ولتفصيل نموذج الغرف الأربع انظر مقرر إدارة الأعمال، قسم: هياكل الملكية والحوكمة
حوكمة العائلة	حوكمة المنشأة	الأولى تنظم علاقة العائلة بنفسها وبالمنشأة (ميثاق، جمعية، مجلس، لجان)، والثانية تنظم المنشأة (شكل قانوني، سياسات، جمعية عمومية، مجلس إدارة ولجانه)
مجلس العائلة	مجلس الإدارة	مجلس العائلة يعنى بقضايا العائلة والتنسيق ويشرف على لجان العائلة، ومجلس الإدارة يضع الاستراتيجية ويشرف على التنفيذ
مبادئ محاور البرنامج (4)	مبادئ اللائحة (3) ومبادئ أطر القرار (3)	قوائم مختلفة العدد والمضمون، والقاسم المشترك بينها الشفافية

السياسات والأنظمة في حوكمة المنشآت العائلية

المطلوب: معرفة السياسات الأساسية التي تحتاجها المنشأة، وهي خمس: تضارب المصالح، والتوظيف، وتوزيع الأرباح، والإفصاح، والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. ومعرفة دورها في حسم الخلافات قبل أن تنشأ.

موقع السياسات في نموذج العوامل السبعة للاستمرارية (LGA)

السياسات والإجراءات أداة من أدوات حوكمة المنشأة (انظر قسم: التعريف بالحوكمة ومبادئها الأساسية). ونموذج العوامل السبعة يحدد موقعها بين العوامل الأخرى:

رقم العامل	العامل	السؤال الأساسي
1	القيم	قيم الأسرة وغاياتها: هل هي صريحة وأصيلة ومشتركة؟
2	الرؤية	هل الملاك واضحون في رؤيتهم، ومشتركون فيها، وملتزمون بها؟
3	الهيكل	الكيانات القانونية والحوكمية: هل هي فعالة وتمكّن الملاك من الحوكمة؟
4	**السياسات**	الاتفاقيات الإدارية والعلاقات بين أسرة المساهمين والشركة، وتوضيح الأدوار
5	العمليات	تجيب عن سؤال «كيف»: كيف تُتخذ القرارات، وكيف يُعيَّن أعضاء المجلس، وكيف يتم التوظيف. وهي ضرورية لتوليد الثقة
6	القيادة	هل يطوّر النظام قيادة فعالة قادرة على كسب المواهب؟
7	التعليم والتطوير	تطوير الملاك الحاليين والمستقبليين

دور السياسات في حسم الخلاف قبل نشوئه: وجود سياسات واضحة تعكس الاتفاقيات، قانونية كانت أو طوعية، يدير التوقعات داخل العائلة والشركة، ويقلل احتمال الصراعات.

السياسات الخمس

(1) سياسة تضارب المصالح، ويسميها المقرر «ضوابط استثمار أفراد العائلة»

- **الهدف:** التوازن بين مصالح الشركة ومصالح العائلة، بتطبيق أفضل المعايير الأخلاقية والتجارية، بما يضمن للشركة النمو والاستمرار والتنوع.
- **الالتزامات الثلاثة** على المساهم من العائلة إذا مارس نشاطاً اقتصادياً شخصياً:
  1. ألا يمارس، لحسابه أو لحساب غيره، نشاطاً يلحق الضرر بمصالح الشركة أو العائلة.
  2. ألا يستخدم اسم الشركة أو شعارها أو اسم العائلة.
  3. ألا يتعارض نشاطه مع قيم العائلة.
- **تُختصر هذه الالتزامات في ثلاثة عناوين:** اسم العائلة، ممارسة الضرر، قيم العائلة.
- **في دليل الميثاق:** المبدأ الثامن «تعارض المصالح والمنافسة»، ويتضمن «إطار قواعد حوكمة أفراد العائلة».
- **في المثال الواقعي:** بند «القيود المفروضة على استثمارات أفراد العائلة»، ويمنع منافسة المنشأة العائلية.
- **جذر المشكلة:** المحاباة وتضارب المصالح سببهما خلط الأدوار العائلية بالتشغيلية.

(2) سياسة التوظيف

العنصر	ما ورد في المقرر
قواعد التعيين	الالتحاق بالشركة **فرصة وليس حقاً موروثاً**. يُعيَّن من تناسب مؤهلاتُه وخبراتُه. يُقيَّم أداء جميع العاملين، ومنهم أفراد العائلة. يُعد وصف وظيفي لجميع المهن
الاستقطاب	المجلس الاستشاري ينظم تعيين أفراد العائلة، ويُعد ملفاً عنهم
الأجور	وفق معدلات الرواتب السائدة في السوق وسلّم رواتب الشركة
مثال واقعي	لا يجوز استحداث وظيفة بغرض تعيين فرد من العائلة. ولا يجوز، دون سبب مشروع، إنهاء خدمة موظف من غير العائلة لتعيين فرد من العائلة مكانه
حزمة الحلول	سياسة توظيف الأقارب تقوم على: الأهلية، واختبار عملي، وفترة تجربة موحدة، ومدير غير قريب. ولأبناء العائلة مساران: **تشغيلي بالجدارة**، و**حوكمة وملكية** مع برامج تأهيل
مثال شركة الأصالة	بوابة دخول خفيفة: اختبار عملي وتجربة 90 يوماً

- **من الأقوال الواردة في المقرر:** النزاع على استحقاق العمل في الكيان العائلي «من أظهر النزاعات».
- **الحل الذي يقترحه المقرر:** منهجية مكتوبة في الميثاق تتضمن آليات التوظيف، والتهيئة، والحوافز والمكافآت، والاستحقاق لعضوية مجلس الإدارة والمناصب التنفيذية.

(3) سياسة توزيع الأرباح

- **التعريف:** الإجراءات التي تتبعها الشركة عند اتخاذ قرار تقسيم صافي الأرباح على الشركاء أو المساهمين من أفراد العائلة، وتجنيب الاحتياطيات وتخصيص أغراضها.
- **ما يُضمَّن في الميثاق (سبعة عناصر):**
  1. معايير واضحة يمكن بها توقع النصيب من الربح.
  2. مسارات التوزيع، سنوية أو مرحلية، مع النص في عقد التأسيس أو النظام الأساس على جواز التوزيع المرحلي.
  3. المواءمة بين مصلحة الشركة بعيدة المدى ورغبات الشركاء قصيرة المدى.
  4. آلية صرف الأرباح وإيداعها.
  5. **تجنيب احتياطي يصل إلى 30%.**
  6. العوامل المؤثرة: توافر السيولة، ونمو الشركة، ودعم رأس المال، وحجم التمويلات الخارجية.
  7. نصيب ربحية كل سهم من الفئات المختلفة، في شركة المساهمة والمساهمة المبسطة.
- **مثال واقعي:** «اتفق الشركاء على تجنيب % من الأرباح للأعمال الخيرية المستقبلية».
- **من مزايا نظام الشركات:** السماح بتوزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً، بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.

(4) الإفصاح

- **الإطار:** مبدأ الإفصاح والشفافية، وتحدي الشفافية مقابل الخصوصية العائلية (انظر قسم: التعريف بالحوكمة ومبادئها الأساسية).
- **المادة 76 من نظام الشركات:** يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة ثلاثة أمور:
  - كل ما حصل عليه كل عضو من مكافآت ومزايا.
  - ما قبضه الأعضاء بصفتهم موظفين أو مستشارين.
  - عدد الجلسات، وحضور كل عضو.

- **أثر المادة 76 عائلياً:** تمنع حصول أفراد العائلة في المجلس على مكافآت مفرطة. ولتفصيل المادة انظر مقرر البعد القانوني، قسم: نظام الشركات والمنشآت العائلية.
- **أدوات الإفصاح للملاك:** تقارير ربع سنوية تشمل النتائج والمخاطر والقرارات، واجتماع سنوي موحد للاتجاهات.

(5) التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

- لم تُعرض تفاصيل هذه السياسة كتابةً. ورد فقط:
  - «الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة» ضمن الشفافية والمساءلة (حالة ياسين).
  - أن لائحة الحوكمة تهدف إلى حماية «حقوق المساهمين والأطراف ذات العلاقة».

إضافة توضيحية: الطرف ذو العلاقة يشمل أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين وأقاربهم والشركات التي يسيطرون عليها. والقاعدة العامة: لا يكون لعضو المجلس مصلحة في أعمال الشركة وعقودها إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية، مع الإفصاح والامتناع عن التصويت. ويُرجع إلى النص النظامي لرقم المادة.

الأنظمة واللوائح

النظام أو اللائحة	ما يخص الحوكمة
لائحة حوكمة الشركات (هيئة السوق المالية)	صدرت بقرار مجلس الهيئة 8-16-2017 بتاريخ 16/5/1438هـ (13/2/2017م)، وعُدّلت بالقرار 8-5-2023 بتاريخ 25/6/1444هـ. إلزامية على الشركات المدرجة واختيارية لغيرها (انظر قسم: التعريف بالحوكمة ومبادئها الأساسية). وتنبّه الهيئة إلى وجوب الاعتماد دائماً على النسخة المنشورة في موقعها
نظام الشركات (م/132، 1/12/1443هـ)	**المادة 11:** الميثاق العائلي ملزم (انظر مقرر البعد القانوني، قسم: أدوات الوقاية من النزاعات). **المادة 67:** لا يقل أعضاء مجلس شركة المساهمة عن 3، ويُستحسن أن يكونوا من 5 إلى 9. **المادة 73:** للمساهم حق الرقابة دون التدخل المباشر في الإدارة. **المادتان 74–75:** بيع أكثر من 50% من الأصول يحتاج موافقة الجمعية العامة. ولتفصيل هذه المواد انظر مقرر البعد القانوني، قسم: نظام الشركات والمنشآت العائلية.
الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية (وزارة التجارة والاستثمار)	ملامحه الأربعة: تنظيم عمل أفراد العائلة في الجهاز التنفيذي، وآليات التصرف في الأسهم والتخارج، وسياسة توزيع الأرباح، وتعزيز الحوكمة المؤسسية. والملمح الرابع يفتح المجال لمستثمرين خارجيين إذا ضمن الميثاق حقوق الأقلية. ولفصول دليل الميثاق انظر مقرر الميثاق العائلي، قسم: الدليل الاسترشادي
مثال واقعي لاستقلال المجلس	«يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات... ويمارس عمله باستقلال لا سيما عن العائلة». ولا يتدخل المساهم إلا إذا كان عضواً في المجلس، أو عبر الجمعية العامة العادية

التمييز

المفهوم	يختلف عن	وجه الفرق
السياسة	العملية	السياسة تحدد **ماذا** يُتفق عليه، والعملية تحدد **كيف** يُنفَّذ (العاملان 4 و5)
السياسات	الميثاق العائلي	الميثاق وثيقة تتضمن سياسات العائلة. والسياسات والإجراءات أداة من أدوات حوكمة **المنشأة**
الهيكل	السياسات	الهيكل هو الكيانات (العامل 3)، والسياسات هي الاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين العائلة والشركة (العامل 4)
المسار التشغيلي	مسار الحوكمة والملكية	الأول يقوم على الجدارة الوظيفية، والثاني على التأهيل لدور المالك أو عضو المجلس

اللجان وأدوارها

المطلوب: معرفة أبرز اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ومنها لجنتا المراجعة والترشيحات والمكافآت، واختصاصاتها في دعم المجلس وتعزيز الحوكمة والرقابة.

نطاق هذا القسم: هنا الإطار النظامي للجان (التشكيل والاختصاصات والاجتماعات). أما الجانب التطبيقي للجنتي الترشيحات والتعويضات، أي تحدياتهما، وتوصياتهما العملية، ومقاييس مواءمة التعويض، ودور شركات الاستشارات، فانظر فيه مقرر توظيف وتحفيز الكفاءات، قسم: دور اللجان.

لجان المجلس

- **اللجان الواردة:** الترشيحات والمكافآت (أحياناً لجنة واحدة)، والمراجعة، والاستثمار، وإدارة المخاطر.
- **الحل العائلي:** لجان متخصصة تضم أعضاء من داخل العائلة وخارجها، لتحقيق التوازن بين الخبرة العائلية والاستقلالية، ويُستحسن أن يرأسها أعضاء مستقلون.
- **الدور العام للجنتي الترشيحات والمكافآت:**
  - **الترشيحات:** تحديد الأفراد وتقييمهم وترشيحهم للمناصب التنفيذية ولعضوية المجلس، مع ضمان التنوع والانسجام مع التوجه الاستراتيجي، والحفاظ على الاستقلالية والموضوعية.
  - **المكافآت:** تصميم أطر تعويض تحفز القيادات التنفيذية والإشراف عليها، مع الالتزام بمعايير السوق وأخلاقيات العمل، والموازنة بين تحفيز الأداء والعدالة.
  - اللجنتان «ركيزتان أساسيتان في منظومة الحوكمة»، وعملهما باستقلالية يعزز المساءلة.

نصوص اللائحة: تشكيل اللجان واختصاصاتها

مقارنة التشكيل والاجتماعات:

	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة إدارة المخاطر
جهة التشكيل	قرار من مجلس الإدارة	قرار من مجلس الإدارة	قرار من مجلس الإدارة
من تتكون	من غير أعضاء المجلس	مثل لجنة المكافآت	رئيسها وغالبية أعضائها من

	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة إدارة المخاطر
	التنفيذيين، وبينهم مستقل واحد على الأقل		غير التنفيذيين، ولديهم معرفة ملائمة بإدارة المخاطر والشؤون المالية
لائحة عملها	تصدرها الجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس، وتشمل: الضوابط والإجراءات، والمهام، وقواعد اختيار الأعضاء، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم	مثل لجنة المكافآت	لم يرد
اجتماعاتها	دورياً، **مرة في السنة على الأقل**، وكلما دعت الحاجة	مثل لجنة المكافآت	لم يرد

اختصاصات لجنة المكافآت (أربعة):

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاعتمادها من **الجمعية العامة**. وتُبنى على معايير مرتبطة بالأداء، مع الإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة والسياسة المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عنها.
3. المراجعة الدورية للسياسة، وتقييم فعاليتها.
4. التوصية للمجلس بمكافآت أعضائه ولجانه وكبار التنفيذيين، وفق السياسة المعتمدة.

ما يُراعى في سياسة المكافآت (ستة أمور):

1. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
2. حثّ المجلس والإدارة على إنجاح الشركة في المدى الطويل، كربط الجزء المتغير من المكافأة بالأداء طويل المدى.
3. استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتحفيزها، دون مبالغة.
4. إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.
5. حالات إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا قُررت بناءً على معلومات غير دقيقة.
6. تنظيم منح أسهم لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، سواء كانت إصداراً جديداً أو أسهماً اشترتها الشركة.

اختصاصات لجنة الترشيحات (عشرة):

1. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية.
2. التوصية بترشيح الأعضاء وإعادة ترشيحهم، مع عدم ترشيح من سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
3. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة.
4. تحديد الوقت الذي يخصصه العضو لأعمال المجلس.
5. المراجعة السنوية للمهارات والخبرات المطلوبة.
6. مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية، والتوصية بالتغييرات.
7. التحقق سنوياً من استقلال المستقلين، ومن عدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو في مجلس شركة أخرى.
8. وضع التوصيف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
9. وضع إجراءات شغور مركز عضو في المجلس أو أحد كبار التنفيذيين.
10. تحديد جوانب القوة والضعف في المجلس، واقتراح الحلول.

إجراءات الترشيح ونشره:

- يجب أن **يفوق عدد المرشحين عدد المقاعد** المتاحة، لتكون للجمعية العامة فرصة الاختيار.
- يُنشر إعلان الترشيح في موقع الشركة وموقع السوق، ويبقى باب الترشيح مفتوحاً **شهراً على الأقل**.
- لكل مساهم حق ترشيح نفسه أو غيره.

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر (سبعة):

1. وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر، والتحقق من تنفيذها وتحديثها.
2. تحديد مستوى مقبول للمخاطر والحفاظ عليه.
3. التحقق من جدوى استمرار الشركة، وتحديد المخاطر التي تهدد استمرارها **خلال الاثني عشر شهراً القادمة**.
4. الإشراف على نظام إدارة المخاطر وتقييم فعاليته.
5. إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر دورياً، كاختبارات التحمل.
6. إعداد تقارير مفصلة عن التعرض للمخاطر ورفعها إلى المجلس.
7. تقديم التوصيات للمجلس.

تنبيه: ترد صيغتان لترقيم مواد هذه اللجان في اللائحة: المكافآت 57–60، والترشيحات 61–66، وإدارة المخاطر 67–68؛ أو المكافآت 47–50، والترشيحات 51–56. والمعتمد للاختبار الترقيم الأول، وهو الموافق للنسخة المعدلة عام 2023 (إضافة توضيحية).

لجنة المراجعة

- لم تُعرض اختصاصاتها كتابةً، وورد اسمها فقط ضمن لجان المجلس وضمن الحلول.

إضافة توضيحية:
– تُشكَّل بقرار من **الجمعية العامة العادية**، بخلاف لجنتي الترشيحات والمكافآت اللتين يشكلهما المجلس.
– لا تضم أعضاء تنفيذيين، وبينها مستقل واحد على الأقل.
– تختص بمراقبة القوائم المالية، والرقابة الداخلية، وأعمال المراجع الخارجي.
– يُرجع إلى نص اللائحة للتفاصيل.

التمييز

الجهة	تتبع	تتكون من	دورها
لجان مجلس الإدارة	المجلس (حوكمة المنشأة)	أعضاء غير تنفيذيين ومستقلون	دعم المجلس في الترشيح والمكافآت والمخاطر والمراجعة
لجان مجلس العائلة	مجلس العائلة (حوكمة العائلة)	أفراد العائلة	شؤون العائلة: الصندوق، والجيل القادم، والتسوية، والاسترداد، والمسؤولية المجتمعية. ولتفصيلها انظر مقرر الميثاق العائلي، قسم: الدليل الاسترشادي
المجلس الاستشاري	العائلة والشركة	يُنصح بأن يكونوا من خارج العائلة، ويُعوَّضون مالياً بنظام عادل	متابعة الإدارة الاستراتيجية، وحسم النزاعات بين أفراد العائلة والشركة، واختيار قائد الشركة القادم والتنفيذيين (وليس بالضرورة من العائلة). وعليه الرد على تساؤلات أفراد العائلة

الفرق بين لجنتي الترشيحات والمكافآت: الترشيحات تُعنى بـ**من** يشغل المنصب، والمكافآت تُعنى بـ**كم** يُكافأ وكيف يُربط ذلك بالأداء. وتلتقيان عند التعيينات الجديدة.

الدوافع المحركة للصراع مع تعاقب الأجيال

المطلوب: مقارنة دوافع الصراع بين الأجيال الثلاثة. الأمور المالية أبرز الدوافع، وتنخفض من 42% في الجيل الأول إلى 31% في الجيل الثالث. أما صناعة القرار وتخطيط الخلافة فيزدادان في الجيل الثالث، ومردّهما غموض الأدوار والمسؤوليات.

ما ورد في محاور البرنامج

الدوافع السبعة:

1. نموذج الأعمال.
2. اتجاه المنشأة.
3. صناعة القرار.
4. العمالة والرواتب.
5. الأمور المالية.
6. خطة الخلافة.
7. أدوار ومسؤوليات أفراد العائلة داخل المنشأة.

النتائج:

- **الأمور المالية** أبرز الدوافع، وتنخفض حدتها من الجيل الأول (42%) إلى الجيل الثالث (31%)، لكنها «لا تزال تشكل غالبية الدوافع».
- **اتخاذ القرار وتخطيط الخلافة والتعاقب** من أكبر دوافع النزاع في **الجيل الثالث** مقارنة بالجيلين الأول والثاني.
- سبب ذلك عدم توافر معلومات واضحة عن **أدوار أفراد العائلة ومسؤولياتهم**، وهذا الغموض نفسه دافع للصراع.

تعريف النزاع وآثاره

- **التعريف:** الخلافات العائلية «حالات عدم التوافق، أو تصور عدم التوافق، حول قضايا معينة، ثم تشتد لتصبح نزاعات عائلية أو صراعات يمكن أن تصل إلى المحاكم».
- **آثاره الثلاثة:**
  1. ضعف المنشأة.
  2. التأثير على العلاقات الأسرية، وقطيعة الرحم «أمر أشد سوءاً».
  3. تجميد الأصول وثروة الأسرة عند اللجوء إلى المحاكم.

مصادر النزاع ومجالاته ومحفزاته

طبيعة الصراعات، أي مصادرها (ستة):

مصدر النزاع	المضمون
الخلافات الشخصية	خلافات عاطفية وغير موضوعية، فيها الغيرة والنزاع على السلطة والافتراضات

مصدر النزاع	المضمون
	المغلوطة
تداخل الأدوار	الفرد مساهم وعضو مجلس وموظف في آن واحد
الخلافات المالية	التوزيع وإعادة الاستثمار، خاصة حين تتعارض توقعات غير النشطين مع توقعات العاملين
تضارب المصالح	ينشأ بين الأشخاص في الدوائر المختلفة. مثاله: عائلي تنفيذي يرفع حوافزه فوق التعويض العادل
تضارب الأهداف	فريق يريد التشغيل وفريق يريد الاستثمار
الانتقال عبر الأجيال	اختلاف الرؤى والقيم والاستراتيجيات بين الجيلين القديم والجديد

مجالات ظهور النزاع (سبعة):

1. الرؤية والأهداف ونموذج التشغيل.
2. الميراث وانتقال الحصص.
3. حوكمة الأعمال: عضوية المجلس ورئاسته حين تُرى «استحقاقاً».
4. إدارة الأعمال: اختيار التنفيذيين وموضوعية إجراءاته.
5. توزيعات الأرباح: دوريتها، ومقدارها، والامتناع عنها في الأزمات.
6. توظيف أفراد العائلة.
7. نزاع العلاقات.

الاضطرابات المحفِّزة للصراع الكامن (ثلاثة):

1. وفاة في العائلة.
2. إدخال أفراد جدد، كالأزواج والأصهار.
3. قضايا الصحة السلوكية.

ربط دوافع محاور البرنامج بمصادر النزاع ومجالاته:

الدافع في محاور البرنامج	ما يقابله من مصادر النزاع ومجالاته
الأمور المالية، والعمالة والرواتب	الخلافات المالية، وتضارب المصالح، ومجالا التوزيعات والتوظيف
صناعة القرار، والأدوار والمسؤوليات	تداخل الأدوار، ومجالا حوكمة الأعمال وإدارتها
خطة الخلافة	الانتقال عبر الأجيال، ومحفّز الوفاة
نموذج الأعمال، واتجاه المنشأة	تضارب الأهداف، ومجال الرؤية والأهداف

مراحل الأجيال ومتطلبات الحوكمة في كل انتقال

لتعريف المراحل الثلاث (المالك المسيطر، شراكة الأشقاء، اتحاد أبناء العم) انظر مقرر إدارة الأعمال، قسم: التخطيط للخلافة. والجديد هنا زاوية الحوكمة:

الانتقال من المالك المسيطر إلى شراكة الأشقاء يتطلب:

- هيكلاً وقواعد واضحة لإدارة العدالة ومنع النزاع، تكون أكثر فعالية إذا **قُنّنت**، أي كُتبت واعتمدها جميع الأطراف رسمياً.
- الحذر من **الشعور بالظلم** بين الأشقاء، لأنه يُحدث صدوعاً تهدد الأسرة والأعمال.

سمات اتحاد أبناء العم:

- أسرة أكبر وأكثر تنوعاً، وحوكمة أكثر تعقيداً.
- قلة من أفراد الأسرة يعملون في الأعمال.
- مالكون غير نشطين يسيطرون.
- سلطة مشتتة.

مهام الانتقال من شراكة الأشقاء إلى اتحاد أبناء العم:

المجال	المهام
الأعمال (5)	اختيار القيادة، وقد تكون من خارج الأسرة. التنويع والتجربة. الابتكار وإعادة الاستثمار. بناء رأس المال لـ«الرهانات الكبيرة». التكيف مع تغيرات الصناعة
العائلة (4)	تنظيم الأسرة الكبيرة. أدوار لغير العاملين في الأنشطة غير التجارية. مهمة الأسرة وقيمها. وحدة الأسرة حول الاجتهاد وروح المخاطرة
الملكية (6)	إدارة اهتمامات الملاك المتنوعة. رعاية الملاك وولاؤهم. تطوير مواهب الملكية. تحديث اتفاقيات المساهمين. الموازنة بين احتياجات رأس المال وسيولة الملاك. فعالية المجلس ومجموعة الملاك

تكييف هياكل الحوكمة أثناء الانتقال (أربع استراتيجيات):

1. مراجعة تكوين المجلس بإدخال أفراد العائلة الأصغر سناً.
2. إدراج مجالس استشارية لسد فجوات الخبرة.
3. مراجعة إطار الغرف الأربع قبل الانتقال.
4. تبسيط عمليات اتخاذ القرار.

تجنب النزاعات أثناء الانتقال (أربعة):

1. توقّع النزاعات المحتملة، كتقسيم الأصول وتخصيص الأدوار وتغيير السيطرة.
2. فتح قنوات الاتصال، كمجالس العائلة والجمعيات والنقاشات غير الرسمية.
3. وضع آليات لحل النزاعات: وسيط محايد، أو سياسات حوكمة العائلة، أو لقاءات عائلية دورية لتهدئة التوترات.
4. التدريب والتعليم على حل النزاعات والتفاوض والذكاء العاطفي.

حالة مجموعة الفالح (الجيل الثالث):

- **الوقائع:** وفاة فهد، المرشح للخلافة، في حادث، **دون خطة تعاقب رسمية**.
- **النتائج:**
  - صراع علني على سؤال «من يقود؟».
  - قرارات عاطفية مبنية على الولاء والتعويض لا على الأصلح للأعمال.
  - تحزبات تسربت إلى الموظفين.
  - أدوار حساسة مرتبطة بشخص واحد لم يُؤهَّل له بديل.
  - انسحاب سارة تدريجياً مع أنها صارت أكبر مساهم فردي.

الوقاية والإدارة والتسوية من زاوية الحوكمة

الوقاية قبل وقوع النزاع، ولها ركيزتان:

1. بناء عائلة متماسكة.
2. إطار حوكمة متكامل: الشكل القانوني المناسب (المساهمة)، ودليل الحوكمة، وميثاق العائلة، والسياسات والإجراءات.

آليات الوقاية العشر:

1. تشجيع الحوار.
2. التخطيط وصنع السياسات.
3. قواعد للقضايا المحتملة للنزاع: التوظيف، والأسهم، والتعاقب، والطوارئ.
4. رؤية مشتركة.
5. التوثيق.
6. ترسيم الحد بين الملكية والإدارة.
7. التعاون.
8. إدارة الافتراضات والتوقعات.
9. آلية متفق عليها لحل النزاعات.
10. الإنصاف والعدالة: مصفوفة صلاحيات، وأدوار محددة، ومعايير لتعيين أفراد الأسرة.

استراتيجيات إدارة النزاع (أربع):

1. التفاوض المبني على المصالح.
2. العدالة الوقائية.
3. التخطيط للتعاقب.
4. المواثيق والدساتير العائلية.

أدوات التوسط والتفاوض (أربع):

1. التفاوض بمساعدة وسيط.
2. تحليل أصحاب المصلحة.
3. تدريب أفراد الأسرة على حل النزاعات.
4. **بنود التصعيد:** تحدد متى يُنتقل من الإدارة الداخلية إلى التوسط الخارجي.

التسوية بعد وقوع النزاع:

- **الطريقة التقليدية المتدرجة، بالترتيب المعتمد:**
  1. التواصل المباشر.
  2. الوساطة أو المصالحة.
  3. التفاوض.
  4. التحكيم.
  5. القضاء.

تنبيه: يُعرَّف التفاوض بأنه حوار مباشر دون طرف ثالث، ومع ذلك يرد بعد الوساطة في الترتيب المعتمد.

- **طريقة تحليل النزاع، وعواملها ستة:** الحجم، والعمر، والأسباب، وعدد الأطراف وفئاتهم، وطبيعة الأطراف، والميل إلى المسامحة أو المحاسبة.
- **العوامل المؤثرة في اختيار الوسيلة (أربعة):**

1. التفاوت بين الأطراف.
2. اختلاف الثقافات.
3. الطلبات والاهتمامات.
4. تأهيل الوسيط أو المحكم.

- لمزايا التحكيم والوساطة انظر مقرر التفاوض والوساطة، قسم: الأسس النظرية للوساطة.

التمييز

المفهوم	يختلف عن	وجه الفرق
الخلاف	النزاع	الخلاف عدم توافق أو تصوّر له، والنزاع هو اشتداده حتى قد يصل إلى المحكمة
دوافع محاور البرنامج (7)	مصادر النزاع (6) ومجالاته (7)	الدوافع تصنيف إحصائي مقارن بين الأجيال. المصادر تجيب عن «لماذا ينشأ النزاع». المجالات تجيب عن «أين يظهر»
الاضطرابات	المصادر	الاضطراب محفّز يُظهر صراعاً كامناً، وليس سبباً أصلياً
الجيل الأول	الجيل الثالث	الأمور المالية أعلى في الأول (42%)، وصناعة القرار والخلافة أكبر في الثالث بسبب غموض الأدوار

إحصاءات المقرر

الرقم	ما يقيسه	دلالته
42%	نسبة الأمور المالية من دوافع النزاع في **الجيل الأول**	المال هو الدافع الأبرز عند المؤسسين
31%	نسبة الأمور المالية في **الجيل الثالث**	تنخفض حدة الدافع المالي مع تعاقب الأجيال، لكنه يبقى الأبرز
بلا رقم	صناعة القرار وتخطيط الخلافة في الجيل الثالث	يصبحان من أكبر الدوافع مقارنة بالجيلين الأول والثاني، ومردّهما غموض الأدوار والمسؤوليات

ملاحظات على الإحصاءات:

- لم تُعرض نسبة الجيل الثاني، ولا نسب الدوافع الستة الأخرى.
- لم تُعرض أي أرقام لدراسة واقع الحوكمة (انظر قسم: نتائج دراسة واقع حوكمة المنشآت العائلية).

تنبيه: ترد عبارة «لا تزال تشكل غالبية الدوافع» مع نسبة 31%، و31% ليست أغلبية حسابية. والمعتمد للاختبار أن المقصود هو **النسبة الأكبر بين الدوافع**، وإن سُئلت فأجب بالصيغة الواردة في محاور البرنامج.

أسئلة الاختيار من متعدد

1) ما الفكرة المحورية التي تكشفها دراسة واقع حوكمة المنشآت العائلية بحسب محاور البرنامج؟

أ) ضعف الوعي بالحوكمة مع انتشار تطبيقها الشكلي
ب) الفجوة بين الوعي بالحوكمة وتطبيقها فعلياً
ج) تركّز تطبيق الحوكمة في المنشآت الصغيرة دون الكبيرة
د) غلبة حوكمة العائلة على حوكمة المنشأة

2) أي مما يلي ليس من دوافع التحول المؤسسي الثلاثة؟

أ) حماية العائلة
ب) حماية أصحاب المصلحة
ج) التوسع في الأعمال
د) تعزيز السيطرة العائلية على القرار

3) ما مبادئ الحوكمة الأساسية كما وردت في محاور البرنامج؟

أ) الشفافية، والمساءلة، والعدالة، والاستقلالية
ب) حقوق المساهمين، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة
ج) الشفافية، والشمولية، والتوافق
د) الإفصاح، والمساءلة، والاستدامة، والتمكين

4) ورد مبدأ «الشمولية» في المقرر ضمن أي قائمة؟

أ) مبادئ لائحة حوكمة الشركات
ب) مبادئ الحوكمة في محاور البرنامج
ج) مبادئ أطر اتخاذ القرار
د) مكونات الحوكمة الفعالة

5) ما نطاق تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية؟

أ) إلزامية على جميع شركات المساهمة
ب) إلزامية على الشركات المدرجة، واختيارية لغيرها
ج) إلزامية على الشركات العائلية الكبرى فقط
د) اختيارية للشركات المدرجة إذا كانت السيطرة فيها عائلية

6) شركة عائلية مدرجة مجلس إدارتها 12 عضواً. ما الحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين وفق ما ورد في المقرر؟

أ) 2
ب) 3
ج) 4
د) 6

7) إلامَ يعود «تحدي الاستقلالية» في تطبيق الحوكمة على الشركات العائلية؟

أ) صعوبة إيجاد أعضاء مستقلين حقيقيين بسبب تداخل العلاقات الشخصية والتجارية
ب) تعارض متطلبات الإفصاح مع خصوصية المعلومات العائلية
ج) أن تطبيق قواعد تضارب المصالح بصرامة قد يعيق عمل الشركة
د) ضعف تمثيل العائلة في مجلس الإدارة

8) أي مما يلي ليس من مكونات الحوكمة الفعالة التسعة؟

أ) العضوية
ب) اختيار القيادة
ج) إدارة التغيير
د) العدالة الوقائية

9) علامَ ينطوي التحول المؤسسي للمنشآت العائلية؟

أ) الميثاق العائلي، ومجلس العائلة، وجمعية العائلة
ب) حوكمة العائلة، وحوكمة المنشأة، والعلاقة بينهما
ج) فصل الملكية عن الإدارة، والتعاقب، والتوثيق
د) الشكل القانوني، والسياسات، ولجان المجلس

10) في شركة عائلية يتخذ الرئيس التنفيذي قرارات التوسع منفرداً، ويشعر شريكاه من العائلة بالتهميش. ما التغيير الحوكمي الذي يقترحه المقرر لمعالجة ذلك؟

أ) فصل الأدوار: مجلس ملاك يحدد الرؤية، ومجلس إدارة يراقب ويقر الاستراتيجية، وإدارة تنفيذية تنفذ
ب) نقل قرارات التوسع إلى جمعية العائلة
ج) تعيين أحد الشريكين رئيساً تنفيذياً مشاركاً
د) إحالة قرارات التوسع إلى مجلس العائلة

11) مستشار يصنّف أدوات الحوكمة لعائلة تبدأ التحول المؤسسي. أي الأدوات التالية من أدوات حوكمة المنشأة لا حوكمة العائلة؟

أ) جمعية العائلة
ب) لجان العائلة
ج) لجان مجلس الإدارة
د) الميثاق العائلي

12) ما نسبة الاحتياطي التي ورد أنه يُجنَّب ضمن سياسة توزيع الأرباح؟

أ) 10%
ب) 20%
ج) 25%
د) ما يصل إلى 30%

13) طلب فرد من العائلة أن تستحدث الشركة وظيفة جديدة ليُعيَّن فيها. ما الحكم وفق المثال الواقعي في سياسة التوظيف؟

أ) يجوز إذا وافق مجلس العائلة
ب) لا يجوز، لأن الوظائف تُستحدث بمعايير تجارية ومهنية لا بغرض تعيين فرد من العائلة
ج) يجوز بشرط أن يكون الراتب وفق معدلات السوق
د) يجوز إذا اجتاز اختباراً عملياً وفترة تجربة

14) مساهم من العائلة أسس متجراً إلكترونياً يحمل اسم العائلة، في نشاط لا ينافس الشركة. ما الحكم وفق ضوابط استثمار أفراد العائلة؟

أ) مخالف، لأنه استخدم اسم العائلة في نشاطه الشخصي
ب) جائز، لأن النشاط لا ينافس الشركة
ج) جائز إذا أذن مجلس الإدارة
د) مخالف، لأن الميثاق يحظر أي نشاط شخصي على المساهم

15) في نموذج العوامل السبعة للاستمرارية، ما الذي يميز «السياسات» عن «العمليات»؟

أ) السياسات كيانات قانونية وحوكمية، والعمليات اتفاقيات إدارية
ب) السياسات تطوير للملاك، والعمليات قيادة للكيانات
ج) السياسات اتفاقيات تنظم العلاقة بين أسرة المساهمين والشركة، والعمليات تجيب عن «كيف» تُتخذ القرارات وتُنفَّذ
د) السياسات قيم صريحة مشتركة، والعمليات رؤية لمستقبل المشروع

16) أي مادة في نظام الشركات توجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة مكافآت كل عضو، وعدد الجلسات وحضور كل عضو؟

أ) المادة 11
ب) المادة 67
ج) المادة 73
د) المادة 76

17) شريك من العائلة لا يعمل في الشركة يطالب بتوزيع كامل الأرباح سنوياً، والإدارة تريد إعادة استثمارها. أي عنصر من عناصر سياسة توزيع الأرباح يعالج هذا الخلاف مباشرة؟

أ) آلية صرف الأرباح وإيداعها
ب) المواءمة بين مصلحة الشركة بعيدة المدى ورغبات الشركاء قصيرة المدى
ج) نصيب ربحية كل سهم من الفئات المختلفة
د) تجنيب نسبة من الأرباح للأعمال الخيرية

18) من الجهة التي تشكّل لجنة المكافآت ولجنة الترشيحات وفق اللائحة؟

أ) مجلس الإدارة
ب) الجمعية العامة العادية
ج) هيئة السوق المالية
د) مجلس العائلة

19) ما الحد الأدنى لاجتماعات لجنة الترشيحات وفق اللائحة؟

أ) مرتان في السنة
ب) مرة كل ربع سنة
ج) مرة في السنة على الأقل
د) مرة كل شهر

20) لماذا تشترط اللائحة أن يفوق عدد المرشحين لعضوية المجلس عدد المقاعد المتوافرة؟

أ) لضمان تمثيل الأعضاء المستقلين
ب) لتعزيز التنوع في المجلس
ج) لتفادي شغور المقاعد
د) لتكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين

21) أي مما يلي من اختصاصات لجنة إدارة المخاطر؟

أ) التحقق سنوياً من استقلال الأعضاء المستقلين

ب) التحقق من جدوى استمرار الشركة، وتحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة

ج) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت

د) تحديد الوقت الذي يخصصه العضو لأعمال المجلس

22) تريد عائلة جهة تتابع الإدارة الاستراتيجية للشركة، وتحسم النزاعات بين أفراد العائلة والشركة، ويُنصح بأن يكون أعضاؤها من خارج العائلة بتعويض مالي عادل. ما هذه الجهة؟

أ) لجنة الترشيحات

ب) مجلس العائلة

ج) المجلس الاستشاري

د) لجنة إدارة المخاطر

23) تبيّن أن رئيساً تنفيذياً من العائلة حصل على مكافأة بُنيت على أرقام غير دقيقة قدّمها هو. أي بند من بنود سياسة المكافآت يعالج هذه الحالة؟

أ) حالات إيقاف صرف المكافأة واستردادها

ب) إعداد السياسة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات

ج) تنظيم منح أسهم للإدارة التنفيذية

د) انسجام السياسة مع استراتيجية الشركة وأهدافها

24) ما نسبة الأمور المالية من دوافع النزاع في الجيل الثالث بحسب إحصاءات البرنامج؟

أ) 42%

ب) 57%

ج) 25%

د) 31%

25) بحسب محاور البرنامج، ما سبب تزايد النزاعات حول صناعة القرار وتخطيط الخلافة في الجيل الثالث؟

أ) ارتفاع حدة الدوافع المالية

ب) عدم توافر معلومات واضحة عن أدوار أفراد العائلة ومسؤولياتهم

ج) تغيّر نموذج الأعمال

د) دخول أفراد جدد إلى العائلة بالمصاهرة

26) أي مما يلي يُصنَّف في المقرر «اضطراباً» يحفّز الصراع الكامن، لا مصدراً من مصادر النزاع؟

أ) تداخل الأدوار

ب) تضارب الأهداف

ج) إدخال الأزواج والأصهار إلى عائلة العمل

د) الخلافات المالية

27) ما أبرز ما يتطلبه الانتقال من مرحلة المالك المسيطر إلى شراكة الأشقاء؟

أ) هيكل وقواعد مقننة لإدارة العدالة ومنع النزاع

ب) تبسيط عمليات اتخاذ القرار

ج) بناء رأس المال للرهانات الكبيرة

د) أدوار للعائلة في الأنشطة غير التجارية

28) عضو من العائلة يشغل منصباً تنفيذياً رفع حوافزه بما يفوق التعويض العادل. إلى أي مصدر من مصادر النزاع تنتمي هذه الحالة؟

أ) الخلافات الشخصية
ب) تضارب الأهداف
ج) الانتقال عبر الأجيال
د) تضارب المصالح

29) توفي فجأة المرشح الأبرز للقيادة في شركة عائلية من الجيل الثالث، فتحولت القرارات إلى قرارات عاطفية وظهرت التحزبات. ما الأداة التي كانت ستخفف أثر الأزمة أكثر من غيرها؟

أ) تجنيب احتياطي من الأرباح
ب) خطة تعاقب رسمية تؤهّل بدائل للأدوار الحساسة
ج) بنود التصعيد في اتفاقيات العائلة
د) لجنة المسؤولية المجتمعية

30) نزاع عائلي يُدار داخلياً منذ عام دون تقدم. ما الأداة التي تحدد مسبقاً متى يُنتقل من الإدارة الداخلية إلى التوسط الخارجي؟

أ) تحليل أصحاب المصلحة
ب) التفاوض المبني على المصالح
ج) بنود التصعيد
د) العدالة الوقائية

مفتاح إجابات الاختيار من متعدد

1) ب: محاور البرنامج تتحدث عن «الفجوة بين الوعي بالحوكمة وتطبيقها فعليا».

2) د: الدوافع الثلاثة هي حماية العائلة، وحماية أصحاب المصلحة، والتوسع في الأعمال.

3) أ: محاور البرنامج تذكر أربعة مبادئ: الشفافية والمساءلة والعدالة والاستقلالية.

4) ج: الشمولية من مبادئ أطر اتخاذ القرار الثلاثة (الشفافية، الشمولية، التوافق).

5) ب: اللائحة إلزامية على الشركات المدرجة واختيارية لغيرها.

6) ج: ثلث 12 يساوي 4 أعضاء مستقلين على الأقل.

7) أ: تداخل العلاقات الشخصية والتجارية يصعّب إيجاد مستقلين حقيقيين.

8) د: العدالة الوقائية مفهوم من مفاهيم الميثاق والوقاية من النزاعات، وليست من المكونات التسعة.

9) ب: التحول المؤسسي ينطوي على حوكمة العائلة، وحوكمة المنشأة، والعلاقة بينهما.

10) أ: الحل الوارد في حالة ياسين هو فصل الأدوار بين مجلس الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

11) ج: لجان مجلس الإدارة من أدوات حوكمة المنشأة، والبدائل الثلاثة الأخرى من أدوات حوكمة العائلة.

12) د: سياسة توزيع الأرباح تنص على «تجنيب احتياطي يصل إلى 30%».

13) ب: المثال الواقعي ينص على أنه «لا يجوز استحداث وظيفة بغرض تعيين فرد العائلة عليها».

14) أ: من الالتزامات ألا يستخدم المساهم اسم العائلة أو اسم الشركة أو شعارها، ولو لم يكن النشاط منافساً.

15) ج: السياسات هي العامل الرابع (الاتفاقيات)، والعمليات هي العامل الخامس، وتجيب عن سؤال «كيف».

16) د: المادة 76 تتناول مكافآت أعضاء المجلس والشفافية الإجبارية في تقريره.

17) ب: هذا العنصر هو المخصص للموازنة بين النمو طويل المدى والرغبة في العائد الفوري.

18) أ: اللجنتان تُشكَّلان بقرار من مجلس الإدارة، أما لائحة عملهما فتصدرها الجمعية العامة.

19) ج: تجتمع اللجنة دورياً، مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة.

20) د: الغاية من الشرط أن تكون للجمعية العامة فرصة الاختيار.

21) ب: هذا اختصاص لجنة المخاطر. البديلان (أ) و(د) من اختصاصات لجنة الترشيحات، والبديل (ج) من اختصاصات لجنة المكافآت.

22) ج: هذه صفات المجلس الاستشاري ومهامه كما وردت.

23) أ: سياسة المكافآت تتضمن حالات إيقاف صرف المكافأة واستردادها إذا قُررت بناءً على معلومات غير دقيقة.

24) د: نسبة الأمور المالية تنخفض من 42% في الجيل الأول إلى 31% في الجيل الثالث.

25) ب: محاور البرنامج تنسب هذا الصراع إلى عدم توافر معلومات واضحة عن الأدوار والمسؤوليات.

26) ج: إدخال أفراد جدد من الاضطرابات الثلاثة، أما البدائل الأخرى فمن مصادر النزاع الستة.

27) أ: هذا الانتقال يتطلب هيكلاً وقواعد واضحة، أكثر فعالية إذا قُننت، مع الحذر من الشعور بالظلم.

28) د: هذا هو المثال الذي ضربه المقرر على مصدر «تضارب المصالح».

29) ب: حالة الفالح كشفت غياب خطة تعاقب رسمية، وارتباط أدوار حساسة بشخص واحد لم يُؤهَّل له بديل.

30) ج: بنود التصعيد تحدد الوقت المناسب للانتقال من الإدارة الداخلية إلى التوسط الخارجي.

أسئلة الصح والخطأ

ضع (صح) أو (خطأ) أمام كل عبارة:

1) يذكر المقرر أن الأعمال الصغيرة، أو التي تُدار بشكل غير رسمي، قد تواجه مشاكل في التوسع إذا لم تكن لها حوكمة رسمية، مما يؤدي إلى النزاعات وعدم الكفاءة. ( )

2) وصف المركز الوطني للمنشآت العائلية التحول المؤسسي بأنه «ضرورة عملية، ومسؤولية عائلية ووطنية». ( )

3) يندرج تفادي الخلافات حول توظيف الأبناء وتوزيع الأرباح وسبل التخارج ضمن دافع «حماية أصحاب المصلحة»، وهو أحد دوافع التحول المؤسسي. ( )

4) يقتضي مبدأ حقوق المساهمين في الشركات العائلية وضع آليات تحمي أفراد العائلة غير المشاركين في الإدارة، وتضمن حصولهم على المعلومات والأرباح بعدالة. ( )

5) تصدر لائحة حوكمة الشركات عن وزارة التجارة. ( )

6) يتمثل «تحدي الشفافية» في تطبيق الحوكمة على الشركات العائلية في أن تطبيق قواعد تضارب المصالح بصرامة قد يعيق عمل الشركة. ( )

7) يختلف إطار حوكمة الشركة المساهمة العائلية عن إطار الشركة المساهمة العامة في أن نظامها الأساس يتضمن ميثاق العائلة، ومنه مجلس العائلة. ( )

8) تقلل تغييرات الحوكمة من شخصنة الخلاف بين المالكين، وتحوّله إلى «عملية» يُدار فيها الاختلاف بآليات التصويت والتحكيم. ( )

9) تضم «حوكمة العائلة» في نموذج خيارات الحوكمة المشاركة (LGA) خمسة عناصر. ( )

10) من الحلول التي ذكرها المقرر لتحديات الحوكمة إنشاء لجان متخصصة، كلجنة المراجعة ولجنة المكافآت، تضم أعضاء من داخل العائلة وخارجها. ( )

11) في حالة الشركة العائلية المدرجة التي يشغل أفراد العائلة 6 من مقاعد مجلسها التسعة، أوصى المقرر بتقليص أعضاء العائلة إلى 3 لإفساح المجال للأعضاء المستقلين. ( )

12) أولى الخطوات العملية للتحول المؤسسي، بحسب الترتيب المعتمد، هي التواصل مع الخبراء وتعيين استشاري. ( )

13) تنص سياسة التوظيف على أن أفراد العائلة العاملين في الشركة يُمنحون رواتب وفق معدلات الرواتب السائدة في سوق العمل وسلّم رواتب الشركة. ( )

14) من عناصر سياسة توزيع الأرباح أن يُنص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على جواز توزيع أرباح مرحلية. ( )

15) «السياسات» هي العامل الثالث في نموذج العوامل السبعة للاستمرارية. ( )

16) تنص سياسة العمل والتوظيف على أن مجلس العائلة يتولى تنظيم تعيين أفراد العائلة وإعداد ملف عنهم. ( )

17) المبدأ الثامن في مشروع دليل إعداد الميثاق العائلي هو «تعارض المصالح والمنافسة». ( )

18) ينص المثال الواقعي في سياسة التوظيف على أنه لا يجوز إنهاء خدمة موظف من غير العائلة لتعيين فرد من العائلة مكانه، حتى لو وُجد سبب مشروع. ( )

19) تقترح حزمة الحلول مسارين لأبناء العائلة: مساراً تشغيلياً قائماً على الأقدمية، ومسار حوكمة وملكية يرافقه برنامج تأهيل. ( )

20) يُشترط في لجنة إدارة المخاطر أن يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. ( )

21) تُصدر الجمعية العامة لائحة عمل لجنة المكافآت بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة. ( )

22) يظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ نشر الإعلان. ( )

23) يُشترط في تشكيل لجنة الترشيحات أن يكون بين أعضائها عضوان مستقلان على الأقل. ( )

24) تُعِدّ لجنة المكافآت سياسة المكافآت وترفعها مباشرة إلى الجمعية العامة لاعتمادها. ( )

25) من اختصاصات لجنة الترشيحات أن تراعي عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة. ( )

26) يعرّف المقرر الخلافات العائلية بأنها حالات عدم توافق، أو تصوّر عدم توافق، حول قضايا معينة، ثم تشتد لتصبح نزاعات. ( )

27) تعرض محاور البرنامج ستة دوافع محركة للصراع مع تعاقب الأجيال. ( )

28) من سمات مرحلة اتحاد أبناء العم أن معظم أفراد الأسرة يعملون في الأعمال. ( )

29) من آثار النزاع على المنشأة العائلية تجميد الأصول وثروة الأسرة عندما يصل النزاع إلى المحاكم. ( )

30) من المهام المتعلقة بالملكية عند الانتقال إلى اتحاد أبناء العم تحديث اتفاقيات المساهمين. ( )

مفتاح إجابات الصح والخطأ

1) صح.

2) صح.

3) خطأ. التصحيح: هذه الخلافات تندرج ضمن دافع «حماية العائلة». أما «حماية أصحاب المصلحة» فتعني حماية الموظفين والموردين والدائنين والمستثمرين والزبائن.

4) صح.

5) خطأ. التصحيح: تصدر اللائحة عن هيئة السوق المالية.

6) خطأ. التصحيح: هذا وصف «تحدي تضارب المصالح». أما «تحدي الشفافية» فهو تعارض متطلبات الإفصاح مع خصوصية المعلومات العائلية.

7) صح.

8) صح.

9) خطأ. التصحيح: تضم «حوكمة العائلة» ثمانية عناصر: جمعية العائلة، ومجلس العائلة، ومكتب العائلة، ولجنة التوظيف العائلية، وبرنامج الاسترداد، ومؤسسة الأسرة الخيرية، وبرنامج رأس المال الاستثماري، وجامعة الأسرة.

10) صح.

11) خطأ. التصحيح: أوصى المقرر بإضافة 3 أعضاء مستقلين مع الإبقاء على أعضاء العائلة الستة.

12) خطأ. التصحيح: الخطوة الأولى هي دراسة الوضع الراهن وتحديد الفجوات، ثم يأتي التواصل مع الخبراء.

13) صح.

14) صح.

15) خطأ. التصحيح: السياسات هي العامل الرابع، والعامل الثالث هو الهيكل.

16) خطأ. التصحيح: الذي يتولى ذلك هو المجلس الاستشاري.

17) صح.

18) خطأ. التصحيح: النص هو «لا يجوز، دون سبب مشروع، إنهاء خدمة أحد العاملين...». فالمنع مقيد بغياب السبب المشروع.

19) خطأ. التصحيح: المسار التشغيلي قائم على الجدارة، لا على الأقدمية.

20) خطأ. التصحيح: يجب أن يكون رئيس اللجنة وغالبية أعضائها من غير التنفيذيين، مع مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

21) صح.

22) صح.

23) خطأ. التصحيح: يكفي عضو مستقل واحد على الأقل، ويكون جميع أعضاء اللجنة من غير أعضاء المجلس التنفيذيين.

24) خطأ. التصحيح: ترفع اللجنة السياسة إلى مجلس الإدارة للنظر فيها، تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة.

25) صح.

26) صح.

27) خطأ. التصحيح: الدوافع سبعة: نموذج الأعمال، واتجاه المنشأة، وصناعة القرار، والعمالة والرواتب، والأمور المالية، وخطة الخلافة، وأدوار ومسؤوليات أفراد العائلة.

28) خطأ. التصحيح: في هذه المرحلة يعمل عدد قليل من أفراد الأسرة في الأعمال، ويسيطر مالكون غير نشطين، وتكون السلطة مشتتة.

29) صح.

30) صح.

الأسئلة المقالية

نتائج دراسة واقع حوكمة المنشآت العائلية

السؤال (علّل): لماذا يُعد سد الفجوة بين الوعي بالحوكمة وتطبيقها ضرورة للمنشأة العائلية؟ وكيف يعالج التحول المؤسسي هذه الفجوة؟

الإجابة النموذجية:

المفهوم. تكشف محاور البرنامج أن مشكلة المنشآت العائلية أقل ارتباطاً بغياب الوعي بالحوكمة، وأكثر ارتباطاً بضعف تطبيقها فعلياً. والمقرر يشترط لفاعلية الحوكمة أن تقترن بالتوثيق والالتزام: اتفاقية مساهمين، ودستور عائلة، ومجالس فاعلة، ومؤشرات قياس. أما التحول المؤسسي فهو الانتقال من الممارسات الفردية إلى الممارسات الاحترافية، بما يناسب حجم المنشأة وتعقيد أعمالها.

سبب الضرورة: الدوافع الثلاثة.

1. **حماية العائلة:** تنظيم ما يسبب الخلاف، كالتوظيف والاستثمار والتوزيع والتخارج، حفظاً لأواصر الرحم.
2. **حماية أصحاب المصلحة:** الموظفون والموردون والدائنون والمستثمرون والزبائن.
3. **التوسع:** بناء الشراكات واستقطاب الكفاءات.

وينبّه المقرر إلى أن الأعمال التي تُدار بشكل غير رسمي تتعثر في التوسع، فتنشأ النزاعات وعدم الكفاءة.

المعالجة: الخطوات الأربع.

1. دراسة الوضع الراهن وتحديد الفجوات.
2. التواصل مع الخبراء.
3. التواصل الفعال وبناء التوافق.
4. مراقبة الالتزام والمراجعة المستمرة.

التطبيق. منشأة لها نظام أساس ومجلس إدارة على الورق، لكن القرارات تُتخذ خارجه بتعليمات مباشرة. الوعي هنا موجود والتطبيق غائب. فيبدأ العلاج بقياس الفجوة، لا بإنشاء هياكل جديدة.

دور المستشار. يشخص الفجوة بمقارنة ممارسات المنشأة بالممارسات المثلى بما يناسب حجمها، ثم يبني التوافق ويتابع الالتزام. ولا يأتي دور الوسيط إلا إذا تحولت الفجوة إلى نزاع قائم.

عناصر التقييم:

1. تحديد الفجوة بين الوعي والتطبيق دون اختلاق أرقام.
2. ذكر الدوافع الثلاثة.
3. ذكر الخطوات الأربع بترتيبها.
4. ذكر شرط التوثيق والالتزام لفاعلية الحوكمة.
5. بيان دور المستشار في التشخيص.

التعريف بالحوكمة ومبادئها الأساسية: سؤال مقارنة

السؤال (قارن): قارن بين قوائم مبادئ الحوكمة الثلاث الواردة في المقرر. ثم بيّن كيف يُطبَّق مبدأ حقوق المساهمين ومبدأ الإفصاح والشفافية في شركة عائلية نصف ملاكها لا يعملون فيها.

الإجابة النموذجية:

المفهوم. الحوكمة نظام لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات والرقابة. ويعرّفها المقرر بأنها «نظام من القواعد والسياسات والإجراءات» يحدد كيفية إدارة الشركة العائلية وتوجيهها، وغايتها الشفافية والمساءلة.

المقارنة بين القوائم الثلاث.

القائمة	مبادئها	ما تركّز عليه
محاور البرنامج	الشفافية، المساءلة، العدالة، الاستقلالية	توزيع السلطة والرقابة
لائحة حوكمة الشركات	حقوق المساهمين، الإفصاح والشفافية، مسؤوليات مجلس الإدارة	العلاقة بين المساهمين والمجلس
أطر اتخاذ القرار	الشفافية، الشمولية، التوافق	جودة عملية اتخاذ القرار نفسها

والقاسم المشترك بين القوائم الثلاث هو الشفافية.

التطبيق على الشركة.

- **حقوق المساهمين:** يقتضي المبدأ آليات تضمن للملاك غير العاملين معاملة عادلة، وحصولاً على المعلومات والأرباح بعدالة.
- **الإفصاح والشفافية:** يتحقق بأدوات عملية، منها:
  - تقارير ربع سنوية للملاك تتضمن النتائج والمخاطر والقرارات.
  - اجتماع سنوي موحد.
  - إفصاح تقرير المجلس عن مكافآت الأعضاء (المادة 76).
- **التحدي:** هنا يظهر «تحدي الشفافية»، أي الحاجة إلى الإفصاح دون المساس بخصوصية الشؤون العائلية.
- **مسؤوليات المجلس:** مجلس مسؤول أمام جميع المساهمين، يوازن بين تمثيل العائلة والخبرات المستقلة.

دور المستشار. ينص المقرر على أن على المستشار والوسيط إيجاد آليات تحقق الشفافية المطلوبة دون انتهاك الخصوصية العائلية. ومهمة المستشار هنا أن يصمم قنوات الإفصاح ويحدد مستواها.

عناصر التقييم:

1. القوائم الثلاث بعدد مبادئ كل منها والجهة التي تُنسب إليها.
2. بيان القاسم المشترك ووجه الاختلاف في التركيز.
3. تطبيق المبدأين على الملاك غير العاملين بأدوات محددة.
4. الإشارة إلى تحدي الشفافية والخصوصية.
5. بيان دور المستشار.

التعريف بالحوكمة ومبادئها الأساسية: حالة تطبيقية

السؤال (اقترح بوصفك مستشاراً): شركة عائلية يملكها ثلاثة أشقاء بالتساوي، ويديرها أكبرهم منفرداً. لا يوجد مجلس إدارة فعلي ولا ميثاق، وبدأ الجيل الثالث يدخل الشركة. اقترح هيكلاً لحوكمة العائلة وحوكمة المنشأة، وبيّن كيف تتعامل مع العوامل الثقافية.

الإجابة النموذجية:

المفهوم. التحول المؤسسي ثلاثة مكونات: حوكمة العائلة، وحوكمة المنشأة، وحوكمة العلاقة بينهما.

المقترح: حوكمة العائلة.

- ميثاق عائلي يحدد الأدوار وشروط دخول الجيل الثالث.
- جمعية عائلة تضم الملاك الحاليين والمستقبليين.
- مجلس عائلة ينسق مع مجلس الإدارة.
- لجنة لتطوير الجيل القادم.

المقترح: حوكمة المنشأة.

- شكل قانوني يفصل الذمة المالية وييسر التعاقب.
- سياسات وإجراءات مكتوبة.
- جمعية عمومية، ومجلس إدارة يضم مستقلين.
- لجان للمجلس.

المقترح: العلاقة بين المستويين.

- **فصل الأدوار:** مجلس ملاك يحدد الرؤية، ومجلس إدارة يراقب ويقر الاستراتيجية، وإدارة تنفيذية تنفذ.
- **مصفوفة صلاحيات:** تنهي «تركّز القرار» في يد الأخ الأكبر.

العوامل الثقافية. يذكر المقرر أربعة عوامل: احترام الكبير والأبوية، والمجاملة وتجنب المواجهة، والسمعة والولاء العائلي، وتباين جيل الرواد والأبناء. ويعالجها بخمس طرق:

1. صياغة الحوكمة بلغة القيم: حماية الإرث، والعدالة، والاستدامة.
2. أبطال داخليون من العائلة يدافعون عن التغيير.
3. التدرج: مجلس ملاك وتقارير أولاً، ثم إدخال المستقلين.
4. قصص نجاح داخلية لقرارات جماعية.
5. التوعية بأدوار «المالك» و«المدير القريب».

التطبيق. يُتوقع في البداية بطء نسبي، ومقاومة من الطرف المهيمن، وكلفة لبناء المجالس. ويقابل ذلك جودة قرار أعلى، ونزاع أقل، وحماية للأقلية، وتهيئة للتوسع.

دور المستشار. ييسّر التوافق ويصوغ ما تتفق عليه العائلة، ولا يفرض نموذجاً جاهزاً.

عناصر التقييم:

1. تمييز أدوات حوكمة العائلة من أدوات حوكمة المنشأة.
2. فصل الأدوار بين الملاك والمجلس والإدارة.
3. ذكر العوامل الثقافية وطرق معالجتها، مع التدرج تحديداً.
4. الموازنة بين تحديات القرار التعاوني وفوائده.
5. بيان دور المستشار ميسّراً لا فارضاً.

السياسات والأنظمة في حوكمة المنشآت العائلية

السؤال (اقترح بوصفك مستشاراً): تواجه عائلة ثلاث مشكلات: أسس أحد الأبناء نشاطاً منافساً للشركة يحمل اسم العائلة، ويرى أبناء الجيل الثالث أن التوظيف في الشركة حق لهم، ويطالب الملاك غير العاملين بتوزيع كامل الأرباح. اقترح السياسات اللازمة، ومضمون كل منها.

الإجابة النموذجية:

المفهوم. السياسات هي العامل الرابع في نموذج العوامل السبعة للاستمرارية. وهي اتفاقيات تنظم العلاقة بين أسرة المساهمين والشركة، وتدير التوقعات، فتحسم الخلاف قبل أن ينشأ.

السياسة الأولى: تضارب المصالح (ضوابط استثمار أفراد العائلة). تلزم المساهم بثلاثة أمور:

1. ألا يمارس نشاطاً يضر بمصالح الشركة أو العائلة.
2. ألا يستخدم اسم الشركة أو شعارها أو اسم العائلة.
3. ألا يتعارض نشاطه مع قيم العائلة.

ويُدعم ذلك بقيود على استثمارات أفراد العائلة تمنع منافسة الشركة، وهو المبدأ الثامن في دليل الميثاق.

السياسة الثانية: التوظيف.

- الالتحاق بالشركة فرصة وليس حقاً موروثاً.
- يُعيَّن الفرد بالمؤهلات والخبرات، ويُعد وصف وظيفي لكل وظيفة، ويُقيَّم أداء الجميع.
- تكون الرواتب وفق معدلات السوق.
- ينظم المجلس الاستشاري تعيين أفراد العائلة.
- لا تُستحدث وظيفة بغرض تعيين فرد من العائلة.
- لأبناء العائلة مساران: تشغيلي بالجدارة، وحوكمة وملكية مع برامج تأهيل.

السياسة الثالثة: توزيع الأرباح.

- معايير واضحة يمكن بها توقع النصيب.
- توزيع سنوي أو مرحلي.
- المواءمة بين مصلحة الشركة بعيدة المدى ورغبات الشركاء قصيرة المدى.
- تجنيب احتياطي يصل إلى 30%.
- مراعاة السيولة والنمو وحجم التمويل الخارجي.

التطبيق. تُدرج السياسات الثلاث في الميثاق العائلي، فتصبح ملزمة وفق المادة 11 من نظام الشركات (انظر مقرر البعد القانوني، قسم: أدوات الوقاية من النزاعات).

المستشار والوسيط. دور المستشار وقائي: يصوغ هذه السياسات قبل وقوع النزاع. فإن كان النزاع حول النشاط المنافس قد تفجّر فعلاً، فهنا مجال الوسيط، الذي ييسّر الحوار بين الأطراف دون أن يحكم بينهم.

عناصر التقييم:

1. تعريف السياسات وموقعها في النموذج.
2. الالتزامات الثلاثة لتضارب المصالح.
3. قواعد التوظيف الأساسية، ومنها «فرصة لا حق».
4. عناصر سياسة الأرباح، ومنها المواءمة والاحتياطي.
5. التمييز بين دور المستشار الوقائي ودور الوسيط العلاجي.

اللجان وأدوارها

السؤال (قارن وعلّل): قارن بين لجنتي الترشيحات والمكافآت من حيث التشكيل والاختصاص. وعلّل أهمية التنسيق بينهما في شركة عائلية تستعد لتعيين رئيس تنفيذي من خارج العائلة، مع التمييز بينهما وبين المجلس الاستشاري.

الإجابة النموذجية:

المفهوم. لجان المجلس جهات تخصصية تدعم أعمال مجلس الإدارة. ولجنتا الترشيحات والمكافآت «ركيزتان أساسيتان» في منظومة الحوكمة.

التشكيل المشترك.

- تُشكَّل كل منهما بقرار من مجلس الإدارة.
- أعضاؤها من غير أعضاء المجلس التنفيذيين، وبينهم مستقل واحد على الأقل.
- تُصدر الجمعية العامة لائحة عملها بناءً على اقتراح المجلس.
- تجتمع مرة في السنة على الأقل.

الاختصاص.

	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت
السؤال الذي تجيب عنه	**من** يشغل المنصب	**كم** يُكافأ، وكيف
أبرز اختصاصاتها	وضع معايير العضوية، ووصف القدرات المطلوبة، ومراجعة الهيكل، وإجراءات الشغور، والتحقق من استقلال المستقلين	إعداد سياسة مكافآت مرتبطة بالأداء، ترفعها إلى المجلس تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة
ضوابط إضافية	يجب أن يفوق عدد المرشحين عدد المقاعد	ربط الجزء المتغير بالأداء طويل المدى، والاستقطاب دون مبالغة، وحالات إيقاف المكافأة واستردادها

علة التنسيق. تنص اللائحة على أن تُعد سياسة المكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة. ففي تعيين رئيس تنفيذي من خارج العائلة:

- تحدد لجنة الترشيحات ملف المنصب وتختار المرشحين بموضوعية، فتقل المحاباة.
- تصمم لجنة المكافآت حزمة تنافسية مرتبطة بالأداء.

وبهذا تواءم اللجنتان بين مصالح المدير ومصالح الملاك.

التمييز. المجلس الاستشاري آلية تنبع من الميثاق، يُنصح بأن يكون أعضاؤه من خارج العائلة بتعويض عادل. يتابع الإدارة الاستراتيجية، ويحسم النزاعات بين العائلة والشركة، وقد يختار القائد القادم. أما اللجنتان فإطارهما لائحة حوكمة الشركات.

دور المستشار. يقترح تشكيل اللجان ولوائحها. أما التحديات العملية لهذه اللجان فانظر فيها مقرر توظيف وتحفيز الكفاءات، قسم: دور اللجان.

عناصر التقييم:

1. التشكيل المشترك: جهة القرار، والمستقل، ولائحة العمل، والاجتماعات.
2. التمييز بين اختصاص الترشيحات واختصاص المكافآت.
3. نص التنسيق عند التعيينات الجديدة، وتطبيقه على الحالة.
4. التمييز بين اللجنتين والمجلس الاستشاري.
5. ربط عمل اللجنتين بالموضوعية والحد من المحاباة.

الدوافع المحركة للصراع مع تعاقب الأجيال: سؤال تحليلي

السؤال (حلّل): حلّل دلالة انخفاض نسبة الأمور المالية من 42% في الجيل الأول إلى 31% في الثالث، مقابل تزايد نزاعات صناعة القرار والخلافة في الجيل الثالث. استعن بمصادر النزاع وسمات مرحلة اتحاد أبناء العم.

الإجابة النموذجية:

المفهوم. الخلافات حالات عدم توافق، أو تصوّر عدم توافق، تشتد حتى تصير نزاعات قد تصل إلى المحاكم. ومحاور البرنامج تعرض سبعة دوافع للصراع، أبرزها الأمور المالية.

التحليل.

- **الجيل الأول:** يتخذ المالك المسيطر القرار منفرداً، فلا يدور الخلاف حول «من يقرر» بل حول المال.
- **الجيل الثالث:** الأسرة في مرحلة اتحاد أبناء العم أكبر وأكثر تنوعاً، وقلة منها تعمل في الأعمال، ويسيطر مالكون غير نشطين، والسلطة مشتتة. فيصبح السؤالان «من يقرر؟» و«من يقود؟» محور النزاع.
- **جذر المشكلة:** تردّه محاور البرنامج إلى غياب معلومات واضحة عن الأدوار والمسؤوليات، ويقابله في المقرر مصدرا «تداخل الأدوار» و«الانتقال عبر الأجيال».
- **بقاء الدافع المالي الأبرز:** يبقى المال أبرز الدوافع لأن توقعات الملاك غير النشطين تتعارض مع توقعات العاملين في الشركة. وعبارة «غالبية الدوافع» تعني أنه الأكبر نسبة، لا أنه يتجاوز 50%.

الاستجابة الحوكمية.

- قواعد مقننة لإدارة العدالة.
- تكييف هياكل الحوكمة:
  - إدخال الأصغر سناً في المجلس.
  - مجالس استشارية.
  - مراجعة الغرف الأربع.
  - تبسيط القرار.
- مهام الملكية في هذه المرحلة:
  - تحديث اتفاقيات المساهمين.
  - الموازنة بين احتياجات رأس المال وسيولة الملاك.
  - تطوير مواهب الملكية.

المستشار والوسيط. يصمم المستشار وضوح الأدوار وخطة الخلافة استباقياً. ويتدخل الوسيط إذا تحول غموض الأدوار إلى نزاع قائم.

عناصر التقييم:

1. قراءة صحيحة للنسبتين، والتنبيه إلى دلالة عبارة «غالبية».
2. الربط بسمات مرحلة اتحاد أبناء العم.
3. تحديد غموض الأدوار سبباً، وربطه بمصادر النزاع.
4. اقتراح استجابات حوكمية من المقرر.
5. التمييز بين دور المستشار ودور الوسيط.

الدوافع المحركة للصراع مع تعاقب الأجيال: حالة تطبيقية

السؤال (اقترح بوصفك وسيطاً): في شركة عائلية من الجيل الثالث توفي المرشح الأبرز للقيادة فجأة، ولم تكن هناك خطة تعاقب، فتنازعت الفروع على القيادة، وبدأت أكبر الورثة حصةً بالانسحاب. كيف تختار وسيلة التسوية المناسبة؟ وما الذي يختلف فيه دورك عن دور المستشار في هذه الحالة؟

الإجابة النموذجية:

المفهوم. الوفاة في المقرر «اضطراب» يحفّز الصراع الكامن، وليست سبباً أصلياً له. وللنزاع ثلاثة آثار: ضعف المنشأة، وتأثر العلاقات الأسرية، وتجميد الأصول إذا بلغ المحاكم.

اختيار الوسيلة. أمام الوسيط طريقتان:

- **الطريقة التقليدية المتدرجة:** التواصل المباشر، ثم الوساطة أو المصالحة، ثم التفاوض، ثم التحكيم، ثم القضاء.
- **طريقة تحليل النزاع،** وعواملها: الحجم، والعمر، والأسباب، وعدد الأطراف وفئاتهم، وطبيعتهم، وميلهم إلى المسامحة أو المحاسبة.

ثم يراعي الوسيط العوامل المؤثرة في الاختيار:

- **التفاوت بين الأطراف:** وريثة هي أكبر مساهم لكنها منسحبة وغير مهيأة.
- **اختلاف الثقافات بين الأجيال.**
- **مدى تعبير الطلبات عن الاهتمامات.**

فإن أمكن تقريب الطلبات من الاهتمامات، كانت الوسائل الودية أنسب، لأنها سرية وتحفظ العلاقات.

التطبيق. يبدأ الوسيط بجلسات تكشف المصالح وراء المواقف: الخوف من فقدان المكانة، والحاجة إلى الأمان. ويعترف بالأثر العاطفي للوفاة، ويُشرك الوريثة المنسحبة. ولتفصيل مراحل الوساطة انظر مقرر التفاوض والوساطة، قسم: مراحل وأساليب وجلسات الوساطة.

الفرق بين الدورين.

- **الوسيط:** محايد، ييسّر الحوار، ويحفظ السرية، ولا يفرض حلاً، والقرار للأطراف.
- **المستشار:** دوره بنائي ووقائي:
  - خطة تعاقب رسمية تؤهل بدائل للأدوار الحساسة.
  - تكييف هياكل الحوكمة.
  - قنوات اتصال، وبنود تصعيد للمستقبل.

عناصر التقييم:

1. تصنيف الوفاة اضطراباً محفّزاً، وذكر آثار النزاع.
2. الطريقتان والعوامل المؤثرة في اختيار الوسيلة، مطبّقة على الحالة.
3. تفضيل الوسائل الودية مع تعليل ذلك.
4. التمييز الواضح بين دور الوسيط ودور المستشار.
5. اقتراح أدوات وقائية لما بعد التسوية.